

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1240/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
พิษณุโลก

โจทก์

นายบุญหลายหรือหลาย อินทะจักร์ กับ
พวก

จำเลย

นางพั้ว บัวยิ้ม ผู้ขอประกันจำเลยที่ 1 ที่
3 ที่ 4 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 118

ความว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นฎีกา โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน บัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอประกันในชั้นฎีกาและจะขอถอนหลักทรัพย์คืนต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 จำเลยที่ 2 อายุยังไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนละ 3 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา (อันดับ 34)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 46)

ศาลฎีกาได้ทำคำสั่งเสร็จส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และผู้
ขอประกันฟังตามหนังสือคำสั่งคำร้องที่ 1164/2533 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2533 (อันดับ 40) ปรากฏว่าผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอประกัน ศาลชั้น
ต้นได้ส่งคำร้องดังกล่าวมายังศาลฎีกาและต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่งของคำสั่งคืนศาลฎีกา
แล้วตามหนังสือที่ ยธ 0200.202/706 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2533

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ขอประกันถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

อนุญาตให้ผู้ขอประกันถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ